Relatório – Revisão da Petição Daniela Braga x BUD/Whirlpool/

Oct 14, 2026 · @Pádua Neto Advogado

Objetivo

A petição ainda não está pronta para protocolo. Antes de protocolar, é preciso: (1) obter da cliente as informações e documentos da lista abaixo e (2) fazer na minuta as correções indicadas.

O caso em uma frase: Daniela comprou uma geladeira Consul em 06/06/2025. Passou por três trocas (uma delas com aparelho recuperado e outra fechada em acordo no PROCON), e a geladeira atual (CRM50MK, 412 L) também está com defeito. A ação pede a devolução de R$ 3.438,90, danos materiais e danos morais contra a BUD Comércio (vendedora) e a Whirlpool (fabricante).

Prioridade máxima: saber o que aconteceu com a visita técnica da autorizada Jainara para a geladeira atual (item 1 da lista para a cliente). Disso depende o principal argumento jurídico da petição.

Linha do tempo

Os fatos abaixo são os confirmados pelos documentos recebidos. Os itens marcados "?" ainda dependem da cliente. Na petição, os fatos devem seguir exatamente esta ordem.

Data	Fato	Documento
03/06/2025	Pedido no site do Magalu, "vendido e entregue por Consul"	Print do e-mail Magalu, pedido 1441970456788957
06/06/2025	NF de compra emitida pela BUD: CRM44AKBNA 386 L, R$ 3.329,00 + R$ 109,90 de frete = R$ 3.438,90	NF 000.496.852
?	1º defeito e 1ª troca, com aparelho recuperado (cola, amassados, porta quebrada)	Fotos impressas, sem data
nov/2025	Reclamação aberta no PROCON	Protocolo 25.11.0023.001.00431-3

Data	Fato	Documento
11/12/2025	2ª troca: Whirlpool recolhe o aparelho com defeito ("DEV-Troca em Garantia") e entrega outro	NF 000.263479 (entrada); a NF de entrega 005064874-1 ainda falta
12/01/2026	PROCON notifica Whirlpool, Magazine Luiza e Jainara (autorizada)	Termo de notificação
03/03/2026	Acordo no PROCON: troca pelo CRM50MK de 412 L em até 30 dias úteis	Termo de Compromisso
?	Entrega do CRM50MK	Falta a NF de entrega
?	Defeito no CRM50MK e chamado: visita da autorizada Jainara com "agendamento pendente"	Print do WhatsApp Consul, sem data

O que pedir à cliente

Perguntar e pedir nesta ordem. Os itens 1 a 3 são urgentes, porque sem eles o pedido de devolução do dinheiro corre risco.

Urgente

- [ ] **1. Visita técnica da geladeira atual (CRM50MK).** Em que data a Consul mandou a mensagem do WhatsApp? Ela ligou para a autorizada Jainara (86 3085-3435)? A visita foi marcada ou feita? Qual foi o resultado? Tem ordem de serviço? Pedir a conversa completa da Consul, exportada ou em prints, com as datas aparecendo.
- [ ] **2. Defeito atual.** Qual é exatamente o defeito do CRM50MK? Em que data começou? Há quanto tempo a geladeira está parada? Pedir fotos e vídeos do defeito.
- [ ] **3. PROCON depois do acordo.** Ela avisou o PROCON (cartorioprocon@al.pi.leg.br) sobre o novo defeito dentro de 90 dias após 03/03/2026? Se sim, pedir o comprovante.

Documentos que faltam

- [ ] **4.** NF 005064874-1, a nota de entrega da geladeira da troca de 11/12/2025
- [ ] **5.** NF ou comprovante de entrega do CRM50MK, com a data
- [ ] **6.** Qualquer registro da 1ª troca (data, protocolo, nota ou conversa)
- [ ] **7.** Arquivos digitais originais das fotos do aparelho recuperado, direto do celular e não fotos das fotos impressas, porque mostram a data

- [ ] **8.** Protocolos ou conversas do SAC sobre o 1º defeito: qual era o problema e quando apareceu

Danos materiais e justiça gratuita

- [ ] **9.** Gastos causados pelo problema: viagem a Teresina para a audiência do PROCON (passagem, combustível, alimentação), alimentos perdidos, outros. Pedir comprovantes. Sem isso, o pedido de R$ 5.000 de danos materiais será retirado.
- [ ] **10.** Para a justiça gratuita: declaração de hipossuficiência assinada e uma prova de renda (CadÚnico, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de isento do IR)

Arquivos recebidos que se repetem

Vários arquivos enviados eram cópias do mesmo documento. Os arquivos "Nota_fiscal_1", "Nota_fiscal_11" e "Nota_fiscal_12" são o print do WhatsApp, e não notas fiscais. Confirmar com a cliente se ela queria mandar outros documentos.

Correções na petição

As correções seguem a ordem da minuta. As marcadas "(Dr. Pádua)" envolvem decisão jurídica e ficam para o advogado. As demais a secretária pode fazer direto.

Qualificação e preliminares

- [ ] Justiça gratuita: trocar "O autor" por "A autora".
- [ ] Justiça gratuita: tirar a referência à Lei 1.060/50 e fundamentar só nos arts. 98 e 99 do CPC.
- [ ] Justiça gratuita: acrescentar que o pedido é feito agora por causa do preparo de eventual recurso (art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). (Dr. Pádua)
- [ ] Competência: confirmar o rito (Juizado ou comum). O pedido de audiência pelo art. 334 do CPC só cabe no rito comum. (Dr. Pádua)
- [ ] A qualificação das rés está correta (BUD, CNPJ 62.058.318/0012-33, e Whirlpool, CNPJ 59.105.999/0028-04). Não é preciso incluir Magazine Luiza nem Jainara.

Estrutura

- [ ] Colocar "DOS FATOS" antes do mérito (hoje vem depois de "Da relação de consumo").
- [ ] Renumerar todas as seções em sequência. Hoje há seções sem número e a numeração pula do II para o IV.

Fatos

- [ ] Reescrever os fatos na ordem da linha do tempo acima. O PROCON veio **antes** da troca de 11/12/2025, e não depois.

- [ ] Substituir "NOTA FISCAL-027668001786487374" (nome do arquivo) pela chave de acesso: 2525 0662 0583 1800 1233 5500 1000 4968 5219 8186 8756. Citar também o pedido Magalu 1441970456788957 e que o produto foi "vendido e entregue por Consul".
- [ ] Corrigir a descrição da NF 000.263479: é uma nota de **entrada**, que registra o recolhimento do aparelho com defeito ("DEV-Troca em Garantia – coleta simultânea"), vinculada à NF de entrega 005064874-1. Emitente: Whirlpool, filial de Joinville/SC, CNPJ 59.105.999/0039-59.
- [ ] 1ª troca: tirar "segundo relatado pela Autora". Descrever de forma direta e objetiva o que as fotos mostram: amassados, porta quebrada junto à dobradiça, cola ou vedante nas emendas. Colocar legenda em cada foto.
- [ ] Acordo do PROCON: citar o número 25.11.0023.001.00431-3 e os termos exatos (CRM50MK, 412 L, inox, em até 30 dias úteis, com recolhimento do aparelho antigo).
- [ ] Geladeira atual: incluir as datas de entrega e do defeito, qual é o defeito e o que aconteceu com a visita técnica (depende dos itens 1 e 2 da cliente).

Mérito (Dr. Pádua)

- [ ] Criar um tópico sobre o acordo do PROCON. O termo não dá quitação geral. O defeito do CRM50MK é um vício novo, surgido depois do acordo, então não há transação nem coisa julgada sobre ele.
- [ ] Acrescentar o argumento do art. 18, §1º, I, do CDC: a 1ª troca entregou um aparelho recuperado, que não estava "em perfeitas condições de uso".
- [ ] Tratar da decadência (art. 26, II e §2º, I, do CDC). A reclamação pela Consul e pela Jainara suspende o prazo.
- [ ] Reforçar o art. 18, §3º (produto essencial e histórico de trocas), principalmente se a visita técnica não tiver sido feita.

Pedidos e valor da causa

- [ ] Pedido "a": tirar "caso preenchidos os requisitos legais".
- [ ] Pedido "i" (danos materiais, R$ 5.000): descrever e comprovar os gastos (item 9 da cliente) ou retirar o pedido. Se for retirado, o valor da causa passa a R$ 13.438,90. (Dr. Pádua)
- [ ] Dano moral: tirar a frase "para fins de alçada".
- [ ] Acrescentar juros e correção. Devolução: correção desde 06/06/2025. Dano moral: correção desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros desde a citação.
- [ ] Recolhimento da geladeira: trocar "procedimento a ser definido pelas Rés" por recolhimento às custas das rés, com prazo e multa diária.
- [ ] Valor da causa: corrigir "R$ 18.438.90" para "R$ 18.438,90" (ou o novo valor, se o pedido "i" sair).

Jurisprudência e anexos

Jurisprudência a conferir no site do TJPI e do STJ antes do protocolo. Cada decisão deve ser aberta no site do tribunal para confirmar número, relator, órgão, data e se o conteúdo bate com o que a petição diz. Se uma decisão não for encontrada, deve sair da petição.

Decisão citada	O que conferir
TJPI, Ap. 0012725-31.2011.8.18.0140, Rel. Oton Lustosa, 4ª Câm. Cível	Data de 27/11/2022 é estranha para um processo de 2011
TJPI, Ap. 0800277-66.2020.8.18.0046, Rel. Haroldo Rehem	O texto diz "3ª Turma Recursal", mas a referência diz "1ª Câmara Especializada Cível"
TJPI, RI 0800693-79.2025.8.18.0136, Rel. Maria do Socorro Cipriano, 11/03/2026	Confirmar se trata de desvio produtivo em ar-condicionado
TJPI, RI 0801888-83.2022.8.18.0143, Rel. Reginaldo Alencar, 02/08/2024	Confirmar dados e conteúdo
STJ sobre produto essencial (art. 18, §3º)	Está sem número. Achar o REsp e incluir número, turma e data, ou tirar
STJ sobre devolução sem desconto pelo uso	Está sem número. Achar o REsp e incluir número, turma e data, ou tirar

Anexos a organizar. Juntar uma cópia só de cada documento.

1. Procuração e declaração de hipossuficiência, com prova de renda
2. Documento pessoal e comprovante de endereço da cliente
3. Print do e-mail Magalu (pedido 1441970456788957)
4. NF de compra 000.496.852 (BUD)
5. Fotos do aparelho recuperado da 1ª troca, com legenda
6. NF 000.263479 (Whirlpool, troca em garantia) e NF 005064874-1, quando chegar
7. Notificação e Termo de Compromisso do PROCON (03/03/2026)
8. NF de entrega do CRM50MK, quando chegar
9. Conversa completa do WhatsApp da Consul (visita da Jainara)
10. Fotos e vídeos do defeito atual
11. Comprovantes de gastos, se o pedido de danos materiais for mantido